

감사결과 처분요구서

- ○○본부 공사용역의 경비항목 집행 적정성 -

2022. 7.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
 II . 감사결과 처분요구	 3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

산출내역서는 계약문서의 일부로서 계약이 체결되면 계약상대자는 낙찰금액에 대해 산출내역서를 작성, 발주자의 공사·용역 주관(시공)부서로 제출하여 “내역서 검토필”을 날인 받아야 함에도 일부 미 제출되거나 또는 담당 감독자의 형식적인 검토로 인해 일부 문제가 발생되고 있으며,

일부 계약상대자의 경우 산출내역서상의 실적정산 대상비목에서 특정품목을 임의 변경하거나 법정경비 비목을 축소 계상하는 등 계약상대자가 유리하도록 작성하여 제출하는 사례가 확인되는 바, 이에 대한 실태점검을 통해 합리적인 계약관리 유도 및 개선사항을 도출하고자 자체 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

○○○○○본부 ○○○○○처 ♣♣♣부 등 32개 부서에서 2020. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. 기간 중 계약금액 5천만 원 이상 공사 및 용역계약 총 @@건의 경비항목 집행에 대한 적정성을 점검하였으며, 특히 ㉠산출내역서 검토 절차의 적정성, ㉡설계기준과 다르게 특정품목의 임의변경 및 정산여부, ㉢입찰공고문 법정경비 축소 조정(공사) 여부 확인 및 제도개선 등에 중점을 두었다.

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2022. 6. 13.(월) ~ 같은 해 6. 24.(금)까지
○○○○○본부 기획감사부 소속 감사역 1명, 감사관리원 3명을 투입하여 감사를
실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 7. 20. 상임감사위원의 결재로
감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	◆◆◆부 ♠♠♠부 ◇◇◇부 □□□부 ▼▼▼부 ▲▲▲부 △△△부 ▼▼▼부 ☆☆☆부 ★★ ★부 ○○○부 ■■■부	특정	산출내역서 미등록 및 검토절차 누락	통보	-
2	♠♠♠부 ◇◇◇부	특정	실적정산비목의 임의 변경 및 정산	통보	-
3	□□□부 ▼▼▼부 △△△부 ▼▼▼부 ☆☆☆부 ★★ ★부 ○○○부 ■■■부	특정	입찰공고문 법정경비 축소 계상 (산출내역서 검토 미흡)	시정, 통보 경고 주의	10,760천 원 (1) (3)
4	♡♡♡부	특정	산출내역서 검토기준 마련 요청	개선	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 1

제 목 산출내역서 미등록 및 검토필 절차 누락

관 계 부 서 ○○○○○본부 ◆◆◆부, ♡♡♡부, ♥♥♥소(◇◇◇부, □□□부,
▽▽▽부, ▲▲▲부), ☸☸☸소(△△△부, ▼▼▼부, ☆☆☆부),
◆◆◆소(★★★부, ○○○부, ■■■부)

내 용

공사 계약일반조건에 따르면 ①계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서 등으로 구성되고, 산출내역서는 계약 금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 가지며, ②계약상대자는 낙찰금액에 대한 산출내역서를 2부 작성하여 공사 주관부서 또는 시공부서로 제출하여 “내역서 검토필” 날인을 받은 산출내역서 1부를 착공신고서 제출 시까지 계약담당 직원에게 제출하여야 하며,

용역 계약일반조건에 따르면 ①계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 용역계약 일반조건, 용역계약특수조건 및 산출내역서 등으로 구성되고, 산출내역서는 계약 금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로서 계약문서의

효력을 가지며, ②계약상대자는 낙찰금액에 대한 산출내역서를 작성하여 주관부서에 제출하고, “내역서 검토필” 날인을 받은 산출내역서는 발주자와 계약상대자 각 1부씩 보관하도록 명기되어 있다.

따라서, 공사·용역 주관부서(시공부서)는 산출내역서 검토시 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 규격, 수량의 적정여부 및 낙찰금액과 내역서 금액과의 일치여부, 법령에서 요구되는 비용의 금액산정 적정성을 검토하여야 하며,

검토 결과 계약목적물의 완성에 적정하다고 판단되면 원본은 주관부서장 결재를 득하여 보관하고, 사본은 “내역서 검토필” 란에 날인 후 낙찰자가 계약담당부서에 제출하게 하여야 하고, 우리 회사의 산출내역서 ♠♠♠ 시스템 등록 의무화 조치에 따라 등록해야 한다.

그러나, 계약상대자가 제출한 산출내역서를 공사·용역 주관(시공)부서 감독자는 절차에 따라 ♠♠♠ 시스템 등록하여야 하나, 산출내역서를 미등록(2건)하였거나 “내역서 검토필” 날인을 누락(13건)한 사례가 확인되었다.

[표 1] 공사·용역 산출내역서 미등록 사례

번호	계약번호	계약명	계약금액 [백만원]	주관부서	미흡내용
1	W20♠♠♠000	○○본부 □□□□□□ 용역	◇◇◇	◆◆◆부	미등록
2	W21♠♠♠000	△△△호기 ▼▼▼▼▼▼ 용역	▽▽▽	♠♠♠부	"

[표 2] 공사·용역 산출내역서 검토필 날인 누락 사례

번호	계약번호	계약명	계약금액 [백만원]	주관부서	미흡 내용
1	W20◇◇◇00	◁◁△호기 ○○○계통 ■■■ □□□ 정비 용역	◇◇	◆◆◆부	검토하였으나 날인 누락
2	W21♥♥♥000	□□□ ○○본부 ◆◆◆용역	◇◇◇	♠♠♠부	"
3	W20◇◇◇00	▷▷▷호기 □□□ ◀◀◀검사 용역	◇◇◇	◇◇◇부	"
4	W20△△△00	▷▷▷호기 ☆☆☆계통 정비 용역	◇◇◇	□□□부	"
5	W20■■■00	○○본부 ○○○ ◆◆점검용역	◇◇◇	▲▲▲부	"
6	W21♥♥♥000	○○본부 ♡♡♡소 ☆☆☆☆☆ ☆ 평가용역	◇◇	★★★부	"
7	W20◇◇◇00	2020년 ○○본부 ★★★★★ 용역	◇◇◇	○○○부	"
8	W20■■■00	◁◁△호기 ▼▼▼▼▼공사	◇◇◇	■■■부	"
9	W20◇◇◇00	♥♥♥소 ○○○○○○○공사	◇◇◇	☆☆☆부	"
10	W20■■■00	♡♡♡소 ★★★★★★ ▽▽공 사	◇◇	▼▼▼부	"
11	W21☆☆☆00	◆◆◆소 □□□□□ 보수공사	◇◇◇	▽▽▽부	"
12	W20■■■00	▷▷호기 ○○○건물 및 ▽▽ 계통 ♥♥♥♥♥공사	◇◇◇	♥♥♥부	"
13	W20☆☆☆000	○○본부 ☆☆☆시설 ○○○ 공사	◇◇◇	△△△부	"

❖ (관계부서 의견) 공사(용역) 계약업무 절차에 대한 이해와 경험부족(계약규정 미숙지, 산출내역서 검토 절차 모름 등)으로 계약상대자가 제출한 산출내역서의 검토가 미흡한 지적사항에 대하여 인정하고, 이번 특정감사를 수감하면서 산출내역서 검토의 중요성과 등록 절차를 정확히 숙지하는 좋은 계기가 되었으며, 향후 산출내역서 검토 시에는 절차를 준수하여 등록에 하자가 없도록 하겠다고 답변하였다.

조치의견

- ❖ ○○○○○본부장은 향후 동일사례 재발방지를 위해 계약상대자가 제출한 산출내역서를 감독원이 ♠♠♠ 시스템에 올바르게 등록할 수 있도록 산출내역서의 검토 및 등록 절차에 대해 관련부서 직원을 대상으로 교육 등의 적절한 조치 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 2

제 목 실적정산 비목의 임의 변경(누락)

관 계 부 서 ○○○○○본부 ♥♥♥소 ◇◇◇부, ☼☼☼소 △△△부

내 용

「계약규정」  항에 따르면, 공사(용역) 주관부서는 계약상대자가 제출한 산출내역서 검토시 ① 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 규격, 수량의 적정여부 ② 낙찰금액과 내역서 금액과의 일치여부 ③ 법령에서 요구되는 비용의 금액산정 적정성을 검토하여야 한다고 기술되어 있다

우리회사의  에 따라 중소기업 협력업체를 대상으로 발주기업의 산업안전 관리역량 강화하기 위한 목적으로 공사(용역) 설계시 근재보험료를 설계서에 계상하고 입찰공고 시 고지된 금액으로 조정 없이 산출내역서에 반영한 뒤 동 금액 범위 이내에서 중소기업확인서와 보험료 납입증명서를 확인하여 사후 정산하도록 규정하고 있다.

하지만, 예정가격 작성 시에 공사(용역) 감독자가 해당 금액을 반영하였으나, 당초 반영된 실적정산 비목내역과 부합여부를 비교하지 않고 낙찰률을 반영한

산출내역서에 실적정산 비목의 임의변경 하였거나, 계약상대자가 공사(용역)는 보험 가입 대상이 아니라는 사유로 근재보험료 및 엔지니어링 손해보상보험료를 임의로 제외하고 제출한 산출내역서를 검토 없이 그대로 ♡♡♡ 시스템에 등록한 검토 미흡 사례가 확인되었다.

[표 3] 산출내역서 실적정산비목 변경(누락) 사례

번호	계약번호	계약명	계약금액 [백만원]	주관부서	실적정산비목 변경내용
1	W21♣♣♣00	◇◇◇년 ▽▽호기 ■■■■■ ■■ 용역	◇◇◇	▼▼▼부	근재보험료 누락 (◇◇원)
2	W21■■■00	○○본부 ♣♣♣소 ★★★★★ 평가용역	◇◇	♡♡♡부	근재보험료(◇◇원), 엔지니어링 손해보 상보험료 누락

* 감사기간 중에 계약상대자와 누락내용 협의하여 산출내역서 수정 및 재등록함

❖ (관계부서 의견) 공사(용역) 감독이 계약상대자가 제출한 산출내역서 검토에 대한 업무절차를 숙지하지 못하여, 산출내역서의 직접경비 비목에 대한 검토가 미비 하였다고 인정하였으며, 계약상대자가 해당공사(용역)는 보험가입대상계약이 아니라는 사유로 산출내역서를 제출시 이에 대한 대처 방법에 대해 모르고 있었으나 본 특정감사를 통해 산출내역서 검토 방법 및 절차를 정확히 숙지하는 좋은 계기가 되었다.

조치 의견

❖ ○○○○○본부장은 향후 유사사례 재발방지를 위해 공사(용역) 설계서에 반영된 실적정산 비목내역과 계약상대자가 제출한 산출내역서의 비교·검토 미흡으로 실적정산 비목이 임의 변경되지 않도록 관련부서 직원을 대상으로 교육 등의 적절한 조치방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정 · 통보 및 경고 · 주의

번 호 3

제 목 입찰공고문에 명시된 법정경비 축소 조정

관 계 부 서 ○○○○○본부 ♥♥♥소(◇◇◇◇부, □□□부, ▽▽▽▽부), ☼☼☼소

(△△△부, ▼▼▼부, ☆☆☆부, ▲▲▲부), ◆◆◆소 ○○○○○부

내 용

기획재정부 「계약예규」 정부입찰·계약집행기준 및 사규  에 따르면 계약담당자는 국민건강보험료 등의 사후정산과 관련하여 ① 국민건강보험료 등은 국가계약법 시행령 제73조에 따라 사후정산을 하게 된다는 사항 ② 예정가격 작성 시 계상된 국민건강보험료 등은 입찰참가자가 입찰금액 산정시 국민건강보험료 등은 당초 설계금액을 조정 없이 반영하여야 한다는 사항 등을 입찰공고 등에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하고 있다.

이에 따라 현재 우리 회사에서 발주하는 모든 공사 및 일반용역의 입찰공고문에 예정가격 작성 시 산출된 보험료(건강·연금·노인장기요양) 금액을 표기하고 이를 조정 없이 반영하여야 한다는 문구를 명시하고 있으며,

또한, 산업안전사고 예방을 위한 계약상대자의 적극적인 안전관리 활동을

장려하고자 공사(용역)의 설계내역에 계상된 근재보험료 및 산업안전보건관리비에 대해서도 입찰참가자가 낙찰금액에 대한 산출내역서에 조정 없이 반영되도록 입찰 공고문에 명시하고 있다.

따라서, 주관부서 감독자는 계약상대자가 제출한 산출내역서 검토 시 입찰 공고문에 명시된 해당 보험료 기입금액이 조정 없이 반영되었는지 확인하여야 하고

만일, 입찰공고에 고지된 법정경비(연금보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 근재보험료) 금액과 다르게 임의 조정한 것이 확인된 경우

이를 수정 요구한 후에 “산출내역서 검토필”을 날인해야 함에도 “◇◇◇◇년 ▽▽호기 ■■■■■■■■■■ 용역” 등 ◇◇ 건은 감독자의 검토 소홀로 낙찰률을 노무비에 적용하고 낙찰률이 적용된 노무비×승률로 경비율을 산출함으로써 법정경비를 축소 계상되는 결과를 초래하였다.

❖ (관계부서 의견) 감독원은 산출내역서에 조정 없이 반영하여야 하는 법정경비에 대한 검토에 대하여 숙지하지 못한 것은 산출내역서 검토는 계약 관련사항으로 계약부서의 업무로 착오하고 있었으며, 계약상대자에게 유리하게 작성된 산출내역서 검토 과정에서 수정을 요구할만한 근거 규정이나 절차가 없어 계약상대자의 의견에 따를 수밖에 없었으나,

산출내역서의 올바른 검토가 매우 중요한 만큼 향후 표준화된 “산출내역서 검토기준”을 마련하여 전사에 공지되면 업무에 도움이 되겠다고 답변하였다.

[표 4] 입찰공고문에 명시된 법정경비 축소 계상 현황

번호	계약번호	계약명	법정경비 [단위: 천원]				준공여부
			비목	입찰공고	산출내역	차액	
1							진행중
2							진행중
3							진행중
4							준공
5							준공
6							준공
7							준공
8							준공
9							준공
10							준공

* 계약진행 중인 3건은 당초 입찰공고문에 명시된 금액으로 수정요구하여 조치 中

조치의견

❖ ○○○○○본부장은 법정경비는 입찰공고문에 명시된 금액을 조정 없이 산출내역서에 반영하여야 함에도 축소 조정하여 제출한 것으로 확인된 계약 진행 중인 ◇건(10,760천 원)은 계약상대자와 협의하여 산출내역을 수정 조치하시기 바라며, **(시정)** 유사사례 재발 방지를 위해 입찰공고문에 명시된 법정경비가 임의 조정 없이 반영될 수 있도록 관련부서 직원을 대상으로 교육 등의 적절한 조치방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보)**

❖ ○○○○○본부장은 법정경비는 입찰공고문에 명시된 금액을 조정 없이 산출내역서에 반영하여야 함에도 산출내역서 검토업무를 소홀히 하고 준공 처리한 아래 직원에 대해 관련업무(산출내역서 검토필 등)를 철저히 수행할 수 있도록 [redacted]에 의거 경고·주의 처분을 촉구하시기 바랍니다.

(경고, 주의)

[관련자]

번호	소속	사번	성명	업무담당기간	처분요구
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	경고
2					주의
3					주의
4					주의

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

번 호 4

제 목 산출내역서 검토기준 마련 요청

관 계 부 서 ◇◇◇◇부

내 용

계약상대자의 책임 하에 작성하는 산출내역서는 비목 누락, 오류, 수량 및 단가가 과다·과소 계상이 되어 있다가, 설계서가 아닌 단가 산출근거, 수량산출서에 의한 변경사유 만으로는 설계변경 및 계약금액 조정을 할 수 없으며, 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준이 되는 계약문서이다.

계약상대자가 제출한 산출내역서 검토 시 추정가격 100억 원 이상인 공사의 내역입찰에 대한 기획재정부 「계약예규」 제21조(낙찰자의 산출내역서 조정) 제②항에 따르면 증감된 차액부분에 대하여는 간접노무비, 일반관리비, 이윤에 우선적으로 균등 배분하되, 동 비목의 금액이 관련 규정상의 기준 한도율을 초과하는 경우에 초과되는 금액에 대하여는 다른 비목에 균등 배분하도록 되어 있으며,

총액입찰에 대한 산출내역서 작성 방법에 대해 별도의 기준은 없지만 추후 설계변경 등 계약금액 조정이 발생하는 경우와 사후 확정되는 실적정산 대상에서 일부 계약상대자가 부당이득을 목적으로 특정비목(항목) 및 단가 등을 유리하게

작성하여 제출하는 경우를 대비하는 측면에서 총액입찰의 산출내역서 작성방법 역시 위의 규정을 준용하여 차액부분을 간접비(공사: 일반관리비/이윤, 용역: 제경비/기술료)에서 조정함이 합리적이다.

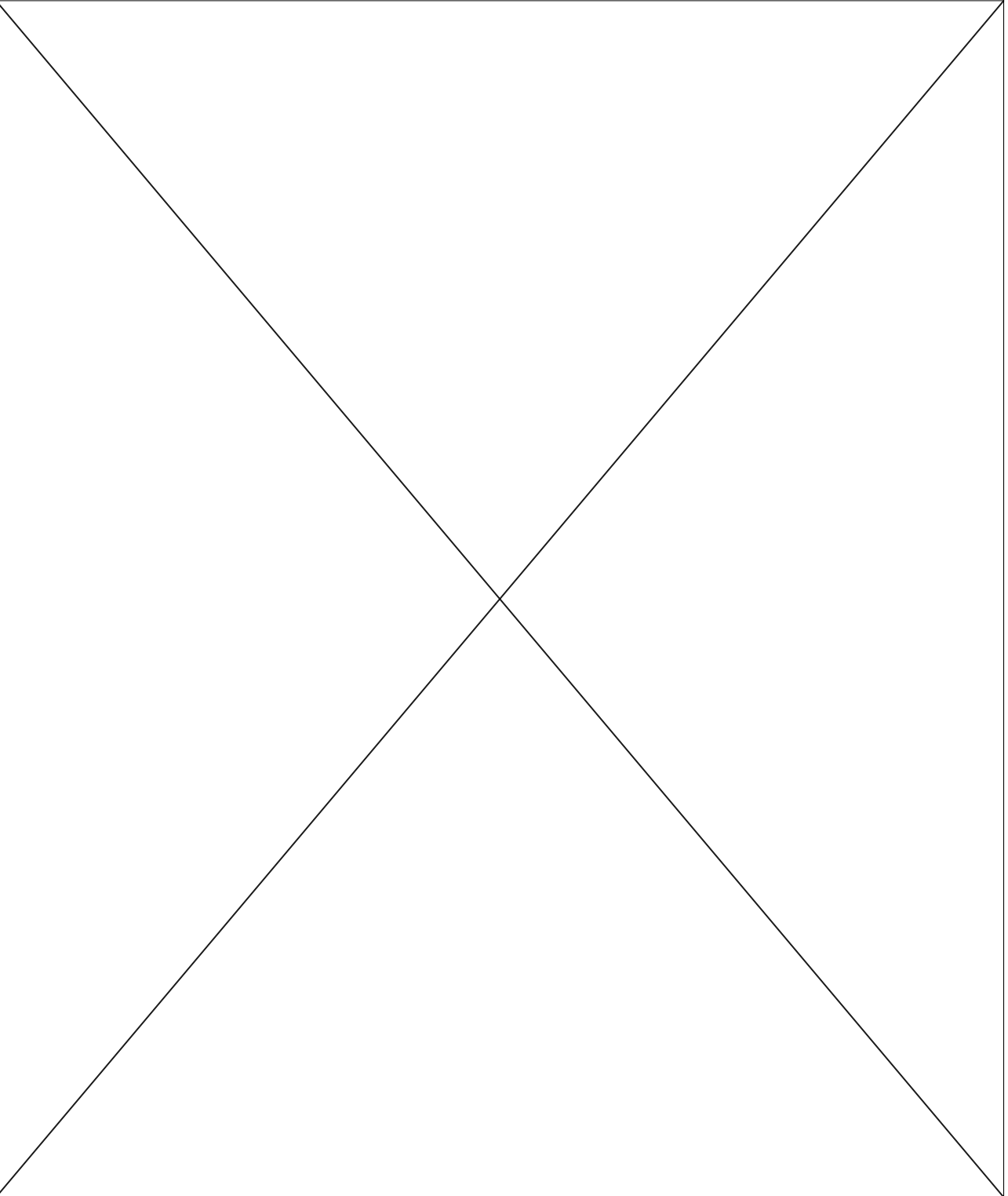
또한, 본 감사 지적사례인 ① 산출내역서 미등록 및 검토필 절차 이행 미흡, ② 산출내역서 실적정산 비목의 임의 변경/누락, ③ 입찰공고문에 명시된 법정 경비 축소 조정 사례 등을 포함하여 우리 회사에서 산출내역서 검토를 소홀히 함에 따른 크고 작은 손실과 다양한 유형의 문제점이 있음을 확인하였다.

[표 5] ♡♡♡ ◇호기 ♣♣♣ 공사 설계변경(사례1)

산출내역서의 특정비목(1식) 금액을 낮게 제출하여 검토필 승인 후 설계변경 통해 약 ◇◇◇억 원 부당이득 편취			
1. 설계변경 개요			
가. 관련근거			
☐ ♡♡♡♡ 도급계약서 제◇◇조 ☐ ♡♡♡ ◇호기 □□□공사 계약금액 조정기준(안) : '△△. △△ ☐ 시공사 설계변경 청구 공문 접수 : '△△. △△			
나. 대상범위			
☐ ♣♣♣♣ ♣♣♣공사 1식			
다. 변경사유			
☐ 실시설계 시행에 따른 1식 공사비내역 산정			
2. 계약금액 조정 내역			
(단위 : 천원, VAT 불포함)			
구 분	원계약금액	변경계약금액	증감액
도급공사비	* * * * *	* * * * *	* * * * *
※ 냉각수계통 구조물 공사(CP-C4) 계약 현황			
(단위 : 천원, VAT 불포함)			
구조물명	추정금액(A)	산출내역서금액(B)	비율(B/A)
♣♣♣♣♣♣	* * * * *	* * * * *	* * * %
♡♡♡	* * * * *	* * * * *	* * * %
♡♡♡	* * * * *	* * * * *	* * * %
◇◇◇◇◇◇◇◇	* * * * *	* * * * *	* * * %
계	* * * * *	* * * * *	* * * %

[표 6] ○○본부 ♣♣♣공사 산출내역서 조정요청(사례2)

산출내역서의 특정비목(실적) 요율(금액)을 낮게 제출하여 검토필 승인, 추후 실적분 설계변경 반영(수십억 원 부당이득) 시도 ☞ ○○본부 의견제시
 ⇒ 직전 회차 공사의 실적비 수준으로 산출내역서 요율(실적) 상향 조정(일부 반영)



* 자료: ♣♣♣ □□□처 관련 공문

[표 7] ○○본부 산출내역서 검토 미흡 관련 일상감사 의견제시(사례3)

No	계약번호	계 약 명	의견 내용	조 치 사 항	비 고
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

* 자료: ○○본부 ♡♡♡♡부 의견서

[표 8] ○○본부 특정감사 결과 산출내역서 검토 부적정(사례4)

No	계약번호	계 약 명	미흡내용	비 고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

-
- **법정경비 임의조정**: 연금/건강/노인장기요양/근로자재해보장보험/산업안전보건관리비는 입찰금액 산정시 조정 없이 반영하도록 입찰공고문에 명시하고 있으나, 법정경비를 부적정하게 임의조정하여 과소계상한 사례
 - **실적정산 비목변경**: 계약상대자가 제출한 산출내역서 검토시 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 규격, 수량의 적정여부 및 낙찰금액과 내역서 금액과의 일치여부, 법령 에서 요구되는 비용의 금액산정 적정성을 검토하여야 하나, 검토 미흡으로 실적정산 일부 비목을 임의 변경한 부적정 사례
-

따라서, 일부 계약상대자가 부당이득을 목적으로 ㉠ 추후 설계변경 등 계약 금액 조정을 발생시키려는 경우와 ㉡ 사후 확정되는 실적정산 대상에서 특정비목 (항목) 및 단가 등을 유리하게 산출내역서를 작성하여 제출하는 경우 우리 회사의 손실과 직결됨으로 감독원은 계약목적물의 완성에 필요한 요건의 적정성 여부를 철저하게 검토하는 것이 매우 중요하다.

그러나, 계약상대자에게 유리하게 작성된 산출내역서를 검토하는 과정에서 수정을 요구할만한 근거 규정이나 기준(절차)이 마땅히 없어 감독원의 주관적 판단에 의한 검토 미흡이나 형식적으로 낙찰총액만을 확인하는 등의 검토 소홀로 인해 반복 지적되는 사례가 지속되고 있는바, 회사에 불리한 산출내역서 제출 예방과 이와 관련된 분쟁(설계변경 요구) 원인의 사전 해소를 위해 검토 기준 및 절차를 상세하게 기술한 표준화된 산출내역서 검토기준을 마련할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) 감독원은 계약상대자에게 유리하게 작성된 산출내역서 검토 과정에서 수정을 요구할만한 규정이나 절차가 없어 계약상대자의 의견에 따를 수밖에 없었으나, 우리 회사에 손해가 없도록 산출내역서의 올바른 검토가 매우 중요한 만큼 향후 표준화된 “산출내역서 검토기준”을 마련하여 전사에 공지되면 업무에 많은 도움이 되겠다고 답변하였다.

조치의견

- ❖ ○○○○○본부장은 계약상대자가 제출한 산출내역서가 계약목적물의 완성에 필요한 요건과 부합 여부를 적절히 검토할 수 있는 표준화된 산출내역서 검토기준(절차) 마련을 위한 조치를 수행하시기 바랍니다.(개선)